



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2007.71.57.007081-7

REQUERENTE: VALDIVINO EURI SALVADOR.

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

VOTO – EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL DURANTE FÉRIAS ESCOLARES. PRECEDENTE DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA MESMA REGIÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO É APTO A CONFIGURAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO SEMINARISTA EM CONGREGAÇÃO RELIGIOSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos laborados na agricultura em regime de economia familiar, bem como lapsos temporais em que foi seminarista de congregação religiosa.
2. Sentença de improcedência do pedido, sob fundamento de não ser possível o reconhecimento de atividades rurais em regime de economia familiar em períodos de férias escolares, como pretende o demandante, em face da não caracterização da mútua dependência e colaboração dos membros do grupo familiar. Aduziu ainda o julgador monocrático não ser possível o reconhecimento dos períodos na condição de seminarista uma vez que não se pode igualar este ao aluno-aprendiz, o qual possui vínculo formal, desempenhando atividade como se empregado fosse, através de regulamentação legal.
3. Manutenção da sentença pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
5. Alegação de que a decisão é divergente, no que tange ao tempo de serviço como seminarista, da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e julgados das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, bem como, em relação ao não reconhecimento de tempo rural em período de férias escolares, de julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região.
6. Incidente admitido pela Turma Recursal de origem.
7. Inicialmente, decisões de Turmas Recursais da mesma região não são aptos à interposição de incidente à TNU, mas sim às Turmas Regionais de Uniformização, nos termos do § 1º do art. 14

da Lei nº 10.259/01. Portanto, não podem ser considerados como paradigmas no presente caso os julgados das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul apontados pelo recorrente.

8. Da mesma forma, precedentes de Turmas Regionais de Uniformização da mesma região do acórdão recorrido não são aptos a configurar o dissídio jurisprudencial, eis que não encontram previsão no § 2º do art. 14 da Lei nº 10.259/01. Assim, não deve ser conhecido o incidente no tocante à controvérsia do não reconhecimento do tempo rural em período de férias escolares eis que a divergência suscitada pelo recorrente é calcada tão somente em precedente da TRU da 4ª Região.

9. Por outro lado, pode ser conhecido o incidente em relação ao tempo de serviço como seminarista, eis que o paradigma consubstanciado no REsp nº 512.549/RS demonstra a existência de jurisprudência dominante naquele Sodalício na forma da Questão de Ordem 05/TNU. Passo, pois, ao mérito.

10. Busca a parte autora na presente ação o reconhecimento dos períodos de março a junho e de agosto a novembro dos anos de 1965 a 1977 como tempo de serviço na condição de seminarista, em forma similar ao aluno-aprendiz. Tal pleito foi julgado improcedente pela sentença monocrática, e mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão ora impugnado, ao argumento de não se pode igualar o seminarista ao aluno-aprendiz, o qual possui vínculo formal, desempenhando atividade como se empregado fosse, através de regulamentação legal.

11. O reconhecimento como tempo de serviço de período como aluno-aprendiz em escola pública profissional é aceita pelo STJ (AgRg no REsp 1.147.229/RS), na forma da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, a qual prevê que *“conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”*.

12. Requer a parte autora que se estenda esse entendimento às atividades que exercia junto a congregação religiosa na qual era seminarista. Nesse particular, o STJ firmou entendimento pela possibilidade de reconhecimento dessa atividade como tempo de serviço para fins previdenciários, da mesma forma como se dá ao aluno-aprendiz, conforme segue: *“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ASPIRANTE À VIDA RELIGIOSA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORATIVA DENTRO DA CONGREGAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Conta-se como tempo de efetivo serviço, o período prestado como juvenista e servicial de congregação religiosa, ainda que sejam suas atividades remuneradas com ensino, alimentação e moradia, e não com salário. 2. Recurso não conhecido. (REsp 246.556/RS, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 15/05/2000, p. 195)”* e *“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASPIRANTE À VIDA RELIGIOSA. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o período laborado na condição de aspirante à vida religiosa, para custeio de sua formação, deve ser computado como tempo de serviço. 2. (...). (REsp 512.549/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 407)”*.

13. Parece-me ser exatamente o caso dos autos, vez que o demandante instrui a inicial com certidão que atesta o labor na congregação que ajudavam a custear sua formação religiosa.

14. Diante dessas considerações, voto por conhecer em parte o presente incidente e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento para reafirmar o entendimento do E. STJ no sentido da possibilidade do reconhecimento da atividade de seminarista como tempo de serviço para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno-aprendiz de escola pública profissionalizante.

15. Sugiro ao eminente Presidente desta Turma que imprima, ao resultado desse julgamento, a sistemática prevista no art. 7º, VII, ‘a’, do RITNU.

16. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido, nos termos acima.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte requerente, nos termos da fundamentação.

Brasília, 27 de junho de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA

Requerente: VALDIVINO EURI SALVADOR
Proc./Adv.: LISANDRA MAZUTTI FORESTI

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. N°.: 2007.71.57.007081-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu em parte do incidente de uniformização e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes Federais: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido(a): Dra. LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 27 de junho de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)